

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MODERN LIFE, inscrito no CNPJ sob o nº 22.182.170/0001-77, com sede na Avenida Cezar Hilal, nº 149, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29050-657, neste ato representado pela síndica **IZABELLA SOSSAI ALTOE**, inscrita no CPF sob o nº 109.311.147-05 e portadora do RG nº 2008184 SSP/ES, residente e domiciliada na unidade nº 706 deste condomínio.

CONTRATADO: FSFREGONASSI ENGENHARIA E PERÍCIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 46.530.946/0001-60, neste ato representado pelo sócio **FELIPE SANTOS FREGONASSI**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA: ES-036117/D e no CPF nº 119.089.997-30, portador do RG nº 2.182.459 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 726, apto.104-C, Ed. Residencial Bellini, CEP 29.060-490.

CAPÍTULO I DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato possui como objeto a prestação de serviços de engenharia civil, objetivando o seguinte:

- 1) Acompanhamento, supervisão e fiscalização de obras (de reforma e manutenção) e demais serviços técnicos de engenharia civil nas dependências do CONTRATANTE, com limitação de 03 (três) visitas técnicas semanais durante o período de obras;
- 2) Elaboração de relatórios de pagamento (medições) mensais, relatórios fotográficos e demais documentos pertinentes ao fiel cumprimento do objeto deste contrato;
- 3) Periodização e elaboração de cronogramas de obras e serviços de engenharia civil;
- 4) Suporte durante escolha e contratação de empresas terceirizadas para a execução de obras e serviços de engenharia civil;
- 5) Identificação de patologias (sem ensaios);
- 6) Assistência técnica aos processos judiciais referentes à contaminação do concreto utilizado no edifício;
- 7) Emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART.

§1º: Os serviços contratados não contemplarão pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, recolhimento de impostos de qualquer natureza, obtenção de licenças, alvarás, certidões cartorárias, registros, escrituras e demais providências administrativas exigidos pelos órgãos públicos municipais, estaduais ou federais, para a aprovação e/ou execução de obras e serviços especializados de engenharia, cuja responsabilidade e ônus correrão exclusivamente pelo CONTRATANTE.

§2º: Ainda que correlatos, quaisquer serviços não descritos nesta cláusula primeira ficarão sujeitos à celebração de aditivo contratual e serão cobrados à parte.

CAPÍTULO II

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE se obriga a fornecer ao CONTRATADO a documentação e as informações necessárias ao fiel cumprimento do objeto deste contrato, assim como a permitir o acesso do CONTRATADO nas obras e demais locais onde serão prestados os serviços ora contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA: Caberá ao CONTRATANTE providenciar a aprovação e/ou regularização de projetos junto aos órgãos competentes (ex.: Prefeituras, CAU, CREA, etc.), assim como arcar com as respectivas taxas cobradas pelos órgãos.

Parágrafo único: O CONTRATADO não responderá por prejuízo que resulte da demora ou da falta de pagamento pelo CONTRATANTE das despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA: Caberá ao CONTRATANTE cumprir com as cláusulas deste contrato, sob pena de multa e rescisão contratual.

CAPÍTULO III

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO obriga-se junto ao CONTRATANTE a dirimir as eventuais dúvidas, solucionar os problemas surgidos no decorrer dos trabalhos ou solicitar informações adicionais de que venha necessitar para o fiel cumprimento do objeto do contrato.

CLÁUSULA SEXTA: O CONTRATADO se compromete a agir com a máxima diligência no cumprimento do objeto do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATADO se compromete a acompanhar pessoalmente a perícia agendada no processo judicial.

CLÁUSULA OITAVA: O CONTRATADO não tem qualquer responsabilidade perante os empregados, colaboradores e terceirizados do Condomínio CONTRATANTE, ainda que indicadas por ele.

CAPÍTULO IV DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA NONA: Pelos serviços contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de:

- a) **13 (treze) parcelas mensais no valor de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)**, corrigidos anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) + 3% (três por cento), mediante depósito bancário (**CC 00027616-5, Ag. 2042, Op. 001, Caixa Econômica Federal**) ou PIX (**119.089.997-30**), com vencimento até o dia 15 (quinze) de cada mês, com início em 15/03/2024; e
- b) **R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)** pelo suporte judicial como assistente técnico, pagos em parcela única no ato da assinatura do contrato.

§1º: Na hipótese de inadimplemento incidirá sobre o débito multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como atualização monetária conforme o índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

§2º: A quitação do pagamento mensal será dada mediante recibo ou nota fiscal.

§3º: O CONTRATANTE arcará com os valores cobrados: pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES para a emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART; pelo recolhimento de impostos de qualquer natureza; pela obtenção de licenças, alvarás, certidões cartorárias, registros, escrituras e demais providências administrativas exigidos pelos órgãos públicos municipais, estaduais ou federais para a aprovação e execução de obras e serviços objeto deste contrato; por viagens (hotel, alimentação, passagem aérea, meio de transporte, gasolina, pedágio, diária, etc.); pela extração de fotocópias; a título de emolumentos cartorários (autenticações de documentos, reconhecimento de firma, expedição de certidões, etc.); por interurbanos; pedágios, estacionamento privativos e em locais públicos (*parking*); diligências em outras comarcas que exijam a contratação de terceiros, e mais quaisquer outras despesas que decorram dos serviços contratados, mediante apresentação de comprovante pelo CONTRATADO. O ressarcimento das despesas deverá ser feito pelo CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação do respectivo comprovante pelo CONTRATADO.

CAPÍTULO V DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente contrato poderá ser rescindido antecipada e imotivadamente por qualquer uma das partes mediante notificação **por escrito**, que deverá ser enviada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, quando será promovido o acerto de contas conforme segue:

§1º: Promovida a rescisão antecipada (durante a vigência contratual) dos serviços descritos no item “a” da presente cláusula pelo CONTRATANTE, será devido ao CONTRATADO multa rescisória no valor de 10% (dez por cento) dos honorários vincendos nesta data.

§2º: Promovida a rescisão antecipada (durante a vigência contratual) pelo CONTRATADO, este permanecerá obrigado a prestar os serviços contratados pelo mês subsequente à notificação, para que o CONTRATANTE tenha tempo hábil para contratar outro profissional.

§3º: Promovida a rescisão **imotivada** pelo CONTRATANTE no que tange à assistência técnica judicial a ser realizada durante a perícia judicial, será retido pelo CONTRATADO, a título de multa, o correspondente a 50% (cinquenta cento) do valor descrito no item “b” da presente cláusula.

CAPÍTULO VI DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente contrato entrará em vigor na data da assinatura pelas partes e terá como vigência o prazo de 01 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período no silêncio das partes, observando-se as demais estipulações firmadas neste instrumento.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Elegem as partes o foro da Comarca de Vitória/ES para dirimir controvérsias que possam surgir do presente contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas, para que possa produzir todos os seus efeitos de direito.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

CONDOMÍNIO DO ED. MODERN LIFE

IZABELLA SOSSAI ALTOE

CPF nº 109.311.147-05



FSFREGONASSI ENGENHARIA E PERÍCIA LTDA

Felipe Fregonassi - CREA/ ES n.º 036117/D

FSFREGONASSI ENGENHARIA E PERÍCIA LTDA

FELIPE SANTOS FREGONASSI

CREA ES-036117/D

TESTEMUNHA 01:

Nome:

CPF:

TESTEMUNHA 02:

Nome:

CPF: